

1502038-59.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... equipe especializada em combate ao narcotráfico, em depoimentos harmônicos, relataram que foram averiguar denúncia de tráfico de drogas e numa viela encontraram o réu que ofereceu uma pedra de crack a um dos policiais. Diante da resposta afirmativa, o réu se dirigiu a um buraco num muro, retirou a droga de dentro de um saco plástico e no momento da entrega foi rendido pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1502038-59.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 5 de dezembro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

LUCIANO FERRARI LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de agosto de 2022, às 16h20, na Rua Santo Antônio, nº 987, Jardim Monte Verde, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito, para entregar a consumo de terceiros, drogas ilícitas consistentes em treze porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis de equipe especializada receberam informação de que um indivíduo estaria traficando drogas no bairro Monte Verde; chegando ao local, identificaram o réu numa viela comercializando drogas, o qual ofereceu para o policial à paisana uma pedra de crack. Em revista pessoal encontraram com ele a quantia de R\$ 35,00 em dinheiro, e dentro de um saco plástico retirado de dentro de uma parede, treze porções de crack, que o réu admitiu estar vendendo para sustentar o vício.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 50/54), o réu foi notificado e citado (fls. 148) e a defensora apresentou resposta à acusação (fls. 136/139), sendo recebida a denúncia (fls. 140/141).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais civis e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que o representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 149/151), ao passo que a Defesa, em essência, requereu a desclassificação do crime para porte de drogas para uso pessoal (fls. 154/158).

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade está demonstrada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 72/74), que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

As provas indicam a traficância.

Vejamos.

O réu, em solo policial, confessou que, usuário de crack e morando nas ruas, estava vendendo drogas para sustentar o vício.

Em juízo confirmou que, expulso de casa, vivendo nas ruas, vendia drogas para conseguir crack para usar.

Os policiais da equipe especializada em combate ao narcotráfico, em depoimentos harmônicos, relataram que foram averiguar denúncia de tráfico de drogas e numa viela encontraram o réu que ofereceu uma pedra de crack a um dos policiais. Diante da resposta afirmativa, o réu se dirigiu a um buraco num muro, retirou a droga de dentro de um saco plástico e no momento da entrega foi rendido pelos policiais, que em revista pessoal encontraram R\$ 35,00, e dentro do saco treze porções de crack que ele admitiu estar vendendo para sustentar o vício.

O PC Daniel esclareceu que ao entrar no trilho onde ocorreria venda de drogas foi abordado pelo réu que lhe ofereceu uma pedra de crack e num buraco de um muro retirou um vidro com pedras de crack.

Diante deste quadro, corroborada a confissão pelos demais elementos de convencimento acostados aos autos, impõe-se concluir que o réu vendia drogas no local em que abordado pelos policiais, caracterizando o tráfico de drogas.

Entretanto, a par do interrogatório e depoimentos dos policiais, conforme decidido noutro feito (certidão de fls. 90), os exames de insanidade mental concluíram que o réu tem desenvolvimento mental retardado, com reduzida capacidade intelectual e de abstração e evidente desorientação que compromete o juízo crítico da realidade, classificando-se como penalmente inimputável, de tal forma que não era totalmente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se em conformidade com esse entendimento.

Sendo assim, constatado que, ao tempo dos fatos, o agente era incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, portanto, inimputável penalmente, já que ausente um dos pressupostos da culpabilidade, na forma do artigo 26 do Código Penal, o réu é isento de pena, impondo-se a aplicação de medida de segurança, em observância ao disposto no artigo 97 do referido diploma.

Todavia, deve ser mitigada a imposição de obrigatoriedade da internação do inimputável por tempo indeterminado, modificando-a para tratamento ambulatorial com prazo determinado, em face de situações peculiares, como no caso de réu que não demonstra periculosidade exacerbada, não cometeu o delito com violência real, e os peritos asseveraram ser conveniente e adequado o regime ambulatorial.

A Lei nº 10.216/01 concretizou as evidências científicas que questionam a efetividade da custódia no tratamento dos doentes mentais, preconizando a desativação dos hospitais psiquiátricos e a implantação de serviços comunitários de saúde em meio aberto, dispondo em seu artigo 4º que "a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes".

Não se olvide, outrossim, que a aplicação rígida da norma penal pode acarretar resultados incompatíveis com o propósito terapêutico próprio da medida de segurança, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana e as inovações legislativas.

Nesta senda, a jurisprudência:

AÇÃO PENAL. Execução. Condenação a pena de reclusão, em regime aberto. Semi-imputabilidade. Medida de segurança. Internação. Alteração para tratamento ambulatorial. Possibilidade. Recomendação do laudo médico. Inteligência do artigo 26, caput e parágrafo primeiro do Código Penal. Necessidade de consideração do propósito terapêutico da medida no contexto da reforma psiquiátrica. Ordem concedida. Em casos excepcionais, admite-se a substituição da internação por medida

de tratamento ambulatorial quando a pena estabelecida para o tipo é a reclusão, notadamente quando manifesta a desnecessidade da internação. (STF - HC 85401/RS - Rel. Min. Cezar Peluso - J. 04/12/2009)

APELAÇÃO CRIMINAL - Crimes contra os costumes - Estupro - Violência presumida - Pena de reclusão prevista - Réu inimputável - Medida de segurança - Internação - Previsão legal expressa.

No caso dos autos verifica-se hipótese excepcional de tratamento ambulatorial em crime apenado com reclusão. Réu que, sendo portador de retardamento mental moderado, possui ligações emocionais estáveis com sua família e com a mãe de seu filho (vítima), estando medicado (apresenta convulsões desde criança), possuindo acompanhamento médico e trabalhando. Medida de internação do paciente não se coaduna com a previsão constitucional que protege a dignidade da pessoa humana, nem se mostra proporcional no caso concreto, devendo ser ela substituída por tratamento ambulatorial pelo mesmo prazo. Sentença reformada. Apelo provido. (TJRS - ACr nº 80.718-91.2011.8.21.7000 - Encruzilhada do Sul - 6ª Câ. Criminal - Rel. Des. Cláudio Baldino Maciel - J. 30.06.2011).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECLARO o réu LUCIANO FERRARI LOPES, qualificado nos autos, INIMPUTÁVEL, na forma do artigo 26 do Código Penal e, em consequência, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVÊ-LO com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, da imputação feita na denúncia, IMPONDO-LHE MEDIDA DE SEGURANÇA, de acordo com o artigo 96, inciso II, do Código Penal, consistente em tratamento ambulatorial por tempo indeterminado, não inferior a um ano, na forma do parágrafo 1º do artigo 97 do mesmo Código.

Expeça-se alvará de soltura e com o trânsito em julgado intime-se para cumprimento da medida imposta, oficiando-se ao CAPS/AD para acompanhamento do tratamento ambulatorial.

P.I.C.

Itatiba, 5 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 5 de dezembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: